

Commission de Médiation  
Droit Au Logement Opposable  
du Rhône

Mme [REDACTED]  
14 rue [REDACTED]  
69007 LYON 7<sup>EME</sup> ARRONDISSEMENT

Le 07/05/2024

**DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE**  
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)  
**Décision du 23 avril 2024**

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n° [REDACTED] déposé par Mme [REDACTED] reçu le [REDACTED]/2024 par le secrétariat de la commission de médiation;

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que Mme [REDACTED] a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au(x) motif(s) :

- Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge

Considérant que le requérant est déjà locataire d'un logement du parc social qui est adapté au regard de ses capacités et besoins et de son handicap ;

Considérant que dès lors, le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne peut être retenu ;

Par ces motifs,

Décide :

**Article 1 :** Le recours n° [REDACTED] déposé par Mme [REDACTED] est rejeté.

**Article 2 :** La commission invite le requérant à prendre, si nécessaire, l'attache des services sociaux de secteur ou d'une association agréée pour qu'ils l'accompagnent dans ses démarches

**Article 3 :** La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 23 avril 2024, sera notifiée à Mme [REDACTED]

La Cheffe du Service Droits au Logement  
et Prévention des Expulsions  
en charge du secrétariat de la COMED

  
Camille [REDACTED]

**Information complémentaire sur les voies et délais de recours :**

Vous pouvez faire un recours gracieux contre cette décision devant la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification.

Vous pouvez aussi faire un recours contentieux pour demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 124 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 dans le même délai.

Si vous avez fait un recours gracieux devant la commission, le délai de recours contentieux est interrompu. Un nouveau délai de deux mois recommencera à courir à partir de la notification par la commission de médiation de la réponse à votre recours gracieux ou de la fin d'un délai de deux mois à partir de la réception de votre recours gracieux valant décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la commission.

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.